

Finanzverwaltung Rheinland-Pfalz

Landesamt für Steuern

Region Koblenz | Abteilung Körperschaft- und Verwaltungsbesteuerung

Datum: 27. November 2025

Aktenzeichen: LSt-Kob/2025-DV-8471

Anna Weber

Amt für Digitale Verwaltung

Stiftsstraße 9

55116 Mainz

Betreff: Prüfung steuerrechtlicher Melde- und Abgabepflichten Ihrer Organisation

Sehr geehrte Frau Weber,

im Rahmen einer routinemäßigen Überprüfung der steuerrechtlichen Melde- und Abgabepflichten öffentlich-rechtlicher und staatsnaher Organisationen wurde festgestellt, dass in Ihrem Zuständigkeitsbereich (Amt für Digitale Verwaltung, nachfolgend "ADV") Unklarheiten hinsichtlich der steuerlichen Behandlung bestimmter digitaler Leistungsentgelte sowie umsatzsteuerlicher Optionen bestehen. Diese betreffen insbesondere IT-Service-Verrechnungen, interne Leistungsverrechnungsketten sowie optionale Umsatzsteuerpflichten gemäß § 2b UStG.

Die Finanzverwaltung Rheinland-Pfalz bittet daher um Stellungnahme, Nachreichung von Unterlagen und – soweit zutreffend – um Korrektur der steuerlichen Deklaration für den Veranlagungszeitraum 2022 bis 2024. Nach vorläufiger Einschätzung bestehen potenziell abweichende steuerliche Auswirkungen in folgenden Bereichen:

1. ****Optionale Umsatzsteuerpflicht bei IT-Dienstleistungen an andere Landes- und Kommunalbehörden****
2. ****Einstufung unternehmerischer Tätigkeiten gemäß § 2b UStG****
3. ****Verrechnungslogik bei Innenumsätzen in vorsteuerrelevanten Leistungsbündeln****

4. ****Körperschaft- bzw. Gewerbesteuerliche Irrelevanz oder Relevanz einzelner Leistungsentgelte****

Um die Prüfung effizient abschließen zu können, finden Sie nachfolgend die ADV-Leistungs- und Abrechnungsübersicht einschließlich einer vorläufigen steuerrechtlichen Datenzuordnung.

Tabelle 1: ADV-Leistungsentgelte & vorläufige Umsatzsteuer-Einstufung

Jahr	IT-Service-Umsatz (€)	Innenumsatz ADV→Behörden (€)	Vorläufig steuerbar §2b	Empfohlene USt-Option
2022	2.417.900	1.002.430	Ja	19% Option
2023	2.912.450	1.410.220	Ja	19% Option
2024	3.224.180	1.614.990	Teilweise	Prüfen (Split 7/12)

2. Vorläufige Feststellungen der Finanzdatenprüfung

Nach Analyse der vorliegenden Meldedaten, Haushalts-Innenabrechnungen und digitaler Servicekataloge wurden folgende vorläufige Feststellungen getroffen:

- ADV erbringt in mehreren Fällen ****leistungsentgeltliche digitale Dienste****, die nach der Logik des § 2b UStG potenziell als steuerbare wirtschaftliche Tätigkeiten einzustufen sind.
- Für die Veranlagungsjahre 2022–2023 ist nach vorläufiger Sicht ****eine einheitliche USt-Option von 19% plausibel und empfehlenswert****.
- Für 2024 bestehen ****Abgrenzungskomplexitäten in Leistungsbündeln****, bei denen ein steuerlicher Split zwischen hoheitlichen und wirtschaftlichen Anteilen denkbar ist (Split-Quote gemäß vorläufigem Dienstindex 7/12).
- Die ADV-Innenumsätze lösen – soweit steuerbar – ****Vorsteuer-Relevanz in IT-Investitionsketten**** aus, die jedoch bisher ****nicht vollständig bilanziell vorsteuerwirksam abgebildet wurde****.

Bitte prüfen Sie außerdem die Relevanz potenzieller Bagatell-Umsätze im Organisationskontext auf ****gewerbesteuerliche Einstufungskriterien****, auch wenn eine Gewinnerzielungsabsicht laut Satzung nicht im Mittelpunkt der Tätigkeit steht.

Die nachfolgende Tabelle zeigt ermittelte Bilanzpositionen und Vorsteuerzuordnungsketten, die die Prüfungsfeststellungen konkretisieren.

Tabelle 2: IT-Investitionen & potenzielle Vorsteuer-Zwecke

Kostenposition	Gesamtvolumen (€)	Schätzungsquote wirtschaftlicher Zweck	Potenzielle Vorsteuer (€)
Cloud-Lizenzen	847.300	58%	93.125
Digitale Services Plattform	1.942.800	63%	232.231
KI-Assistenz & Integrationen	412.900	41%	32.125
Cybersecurity Upgrades	1.128.700	26%	55.821

3. Erforderliche Maßnahmen & Fristen

Zur vollständigen Klärung und zum ordnungsgemäßen Abschluss des Prüfverfahrens bitten wir Sie um folgende Maßnahmen bis ****spätestens 28. Februar 2026****:

1. ****Bestätigung oder Korrektur der Umsatzsteuer-Einstufung**** der IT-Service-Innenumsätze (2022–2024)
2. ****Nachweis der hoheitlichen Irrelevanz**** oder wirtschaftlichen Steuerbarkeit für 2024-Leistungsbündel mit quantifizierter Split-Quote
3. ****Nachreichung des ADV-Servicekatalogs****, inklusive:
 - Leistungsverrechnungslogik
 - Entgeltdefinition
 - Empfängerkreis der IT-Services
4. ****Vorsteuer-Bilanzeffekte in Investitionsketten****, mit:
 - Zweckzuordnungslogik
 - Rechnungsnachweisen
 - ggf. korrigierter Vorsteuerdeklaration
5. ****Erläuterung zu potenziellen Gewerbesteuer-Risiken**** bei digitalen Leistungsentgelten

Im Anhang finden Sie die intern berechnete steuerliche Risikoübersicht, die – rein indikativ – auf Basis unserer Systeme erstellt wurde. Die Daten dienen ausschließlich der Vorauswahl und begründen noch keine Festsetzung.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Abteilung Körperschaft- und Verwaltungsbesteuerung, Region Koblenz.

Mit freundlichen Grüßen,

****gez. Finanzverwaltung Rheinland-Pfalz****

Landesamt für Steuern | Elektronisches Prüfcenter Verwaltungserträge

Anhang: Tabelle 3 – Steuerlicher Risikoindex ADV (indikativ)

Jahr	Risiko-Index USt §2b (0–5)	Risiko-Index GewSt (0–5)
2022	4	1
2023	5	1
2024	3	2

Hinweis: Dieses Dokument ist ein ****fiktives Behördenanschreiben**** zur Demonstration und hat keine rechtliche Wirkung.